



訴願決定書

案 號： 1131011327

要 旨： 因違反空氣污染防制法事件提起訴願

發文日期： 民國 113 年 12 月 19 日

發文字號： 新北府訴決字第 1132123873 號

相關法條： 行政程序法 第 48、72、73、74 條
訴願法 第 14、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1131011327 號

訴願人 江○真

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反空氣污染防制法事件，不服原處分機關民國 113 年 5 月 27 日新北環稽字第 21-113-055934 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、本件訴願人提起訴願，其訴願書載明原處分機關為新北市政府環境保護局，惟其行政處分書發文字號載為 113 年罰執字第 00693144 號，經查該發文字號應係法務部行政執行署新北分署通知，另查訴願人之訴願理由已敘明 113 年 4 月收到行政執行署罰單後去驗車並繳款，但不能補驗 112 年等語，故按其訴願書內容核認訴願人係不服原處分機關民國（下同）113 年 5 月 27 日新北環稽字第 21-113-055934 號裁處書（下稱系爭裁處書），合先敘明。
- 二、按訴願法第 14 條第 1 項及第 3 項規定：「訴願之提起，應自行政處分達到或公告期滿之次日起 30 日內為之（第 1 項）。訴願之提起，以原行政處分機關或受理訴願機關收受訴願書之日期為準（第 3 項）。」、第 77 條第 2 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：二、提起訴願逾法定期間者或未於第 57 條但書所定期間內補送訴願書者。」。
- 三、次按行政程序法第 72 條第 1 項規定：「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。…。」、第 73 條第 1 項規定：「於應送達處所不獲會晤應受送達人時，得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員。」、第 74 條規定：「送達，不能依前 2 條規定為之者，得將文書寄存送達地之地方自治或警察機關，並作送達通知書兩份，1 份黏貼於應受送達人住居所、事務所、營業所或其就業處所門首，另 1 份交由鄰居轉交或置於該送達處所信箱或其他適當位置，以為送達（第 1 項）。前項情形，由郵政機關為送達者，得將文書寄存於送達地之郵政機關（第 2 項）。」。
- 四、再按法務部 93 年 4 月 13 日法律字第 0930014628 號書函釋：「按行政機關或郵政機關依行政程序法第 74 條第 1 項規定為送達者，如於應受送達處所確已完成文書寄存於送達地之地方自治、警察機關或郵政機關（限郵務人員送達適用），並製作送達通知書 2 份，1 份黏貼於送達處所之門首，另 1 份交由鄰居轉交或置於送達處所信箱或其他適當位置時，無論應受送達人實際上於何時受領文書，均以寄存之日視為收受送達之日期，而發生送達效力。…」。

五、本件訴願人不服系爭裁處書所為之處分，依首揭規定，自應於行政處分達到之次日起 30 日內提起訴願，逾期未提起者，該行政處分即告確定。經查系爭裁處書，原處分機關委由中華郵政股份有限公司以掛號於 113 年 6 月 13 日送達於訴願人戶籍地（即新北市○○區○○路 206 巷 13 號 4 樓），並寄存於 9 ○郵局在案，此有系爭裁處書、送達證書影本附卷可按，揆諸上開行政程序法第 74 條規定及法務部 93 年 4 月 13 日法律字第 0930014628 號書函釋，已發生合法送達效力；且系爭裁處書內亦已教示訴願人不服行政處分之救濟方法、期間及其受理機關。核計本件提起訴願之 30 日法定期間，應自 113 年 6 月 14 日起算，因訴願人戶籍地位於本市，毋須扣除在途期間，訴願期間至 113 年 7 月 15 日上午（原期間之末日為 113 年 7 月 13 日，因適逢星期六，依行政程序法第 48 條第 4 項規定，以其次星期一上午為期間之末日，故順延至 113 年 7 月 15 日上午）屆滿。惟訴願人遲至 113 年 10 月 14 日始提起訴願，此有訴願書上機關收文條碼所載日期可考，是本件訴願之提起顯已逾越 30 日之法定不變期間。揆諸首揭條文規定，原處分業已確定，訴願人逾法定期間提起訴願，自非法之所許。本件訴願為程序不合，自不應受理。

六、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 2 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕

委員 陳明燦
委員 張文郁
委員 蔡進良
委員 黃源銘
委員 劉宗德
委員 景玉鳳
委員 王藹芸
委員 劉定基
委員 董鈺琪
委員 林泳玲
委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 113 年 12 月 19 日